

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6193/2540

นาย อี้ด ชาย สิทธิ
นาย อาทร เพ็ชรรักษ์

โจทก์
จำเลย

ป.ที่ดิน มาตรา 10, มาตรา 11, มาตรา 59 ทวิ
พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 มาตรา 5

ที่ดินทั้ง 2 แปลง ที่โจทก์ขอให้มีการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็น
ที่ดินที่ตั้งอยู่บนเกาะ การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ย่อมตกอยู่ภายใต้บังคับ
ของกฎกระทรวงฉบับที่ 43(พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 กล่าวคือ โจทก์ต้องมีหลักฐานแจ้งการครอบครอง
ที่ดิน (ส.ค.1) มีใบจอง ใบเหี้ยมบ่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์โฉนดตราจอง
ตราจองที่ตราว่า"ได้ทำประโยชน์แล้ว" อย่างใดอย่างหนึ่งมาแสดงหรือโจทก์ต้องเป็นผู้
มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ หรือที่ดินที่คณะกรรมการจัด
ที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติให้จัดแก่ประชาชน หรือที่ดินซึ่งได้มีการจัดหาผลประโยชน์
ตามมาตรา 10 และมาตรา 11 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินโดยคณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติแล้ว แต่โจทก์หาได้มีหลักฐานดังกล่าว หรือหาได้เป็นผู้มีสิทธิ
ในที่ดินตามกฎหมายกำหนดไว้ดังกล่าวแต่อย่างใดไม่ แม้โจทก์จะได้ครอบครองทำ
ประโยชน์ในที่ดินทั้ง 2 แปลง สืบต่อกันมาตั้งแต่ก่อนพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
ที่ดิน พ.ศ. 2497 ประกาศใช้จนถึงปัจจุบัน และเป็นกรณีที่มิได้แจ้งการครอบครอง
ที่ดินตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ. 2497 อัน
อาจทำให้โจทก์มีสิทธิขอให้มีการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินได้เป็นการ

เฉพาะรายตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 59 ทวิ ก็ตาม แต่การพิจารณาว่าที่ดินประเภทใด จะออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ได้หรือไม่นั้น จะต้องอยู่ในบังคับของกฎกระทรวง ฉบับที่ 43(พ.ศ. 2537) ด้วย เมื่อปรากฏว่าที่พิพาททั้ง 2 แปลงเป็นที่เกาะและมีได้เป็นประเภทที่ดินซึ่งสามารถจะขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ได้ตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวแล้วโจทก์จึงไม่มีสิทธิขอให้จำเลยออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินทั้ง 2 แปลง ของโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของครอบครองและทำประโยชน์ที่ดิน 2 แปลง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลป่าตอง อำเภอกระบุรีจังหวัดภูเก็ต โดยครอบครองต่อเนื่องจากพ่อตาของโจทก์ซึ่งครอบครองมาตั้งแต่ประมาณปี 2479 จนปัจจุบันแต่มีได้แจ้งการครอบครองที่ดินภายใน 180 วัน นับแต่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2539 โจทก์ได้ยื่นคำขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ที่ดิน 2 แปลง ดังกล่าวต่อจำเลยซึ่งเป็นนายอำเภอกระบุรี แต่จำเลยไม่ยอมออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ให้ อ้างว่าที่ดินทั้ง 2 แปลงดังกล่าวเป็นเกาะตามกฎหมาย กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) หมวด 3 ข้อ 14(3) การกระทำของจำเลยเป็นการโต้แย้งสิทธิโจทก์ทำให้โจทก์เสียหายไม่อาจได้มาซึ่งหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ขาดประโยชน์ที่ควรได้ตามกฎหมาย คิดเป็นเงินเดือนละ 30,000 บาทขอให้บังคับจำเลยหรือผู้ทำหน้าที่นายอำเภอกระบุรีออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ในที่ดินของโจทก์ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยหรือผู้ทำหน้าที่นายอำเภอกระบุรี และให้ใช้ค่าเสียหายเดือนละ 30,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์เสร็จ

จำเลยให้การต่อสู้คดีว่า คำสั่งของจำเลยที่ไม่รับออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้โจทก์เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ในระหว่างพิจารณา โจทก์และจำเลยยอมรับกันว่า ที่พิพาททั้ง 2 แปลง เป็นที่ดินตั้งอยู่บนเกาะภูเก็ต โจทก์ได้ครอบครองทำประโยชน์ต่อจากนายหริ่ม หมาดหลาย พ่อตาของโจทก์เมื่อปี 2505 โดยนายหริ่มได้ครอบครองทำประโยชน์มาตั้งแต่ปี 2479 แต่ที่พิพาทไม่ได้แจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) และไม่มีใบจองใบเหี่ยบบ่่า โฉนดตราจองว่าได้ทำประโยชน์แล้ว มีเพียงหลักฐานในเสียภาษีบำรุงท้องที่ซึ่งเริ่มเสียมาตั้งแต่ปี 2479 จนถึงปี 2537 แต่ใบเสียภาษีบำรุงท้องที่บางส่วนได้เสียหายไป เพราะถูกไฟไหม้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์และโฉนดที่ดินจริง ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้มีคำสั่งสืบพยานโจทก์และจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าโจทก์มีสิทธิขอให้ทางราชการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่พิพาทหรือไม่เห็นว่า กฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 หมวด 2 ว่าด้วยหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ข้อ 5 กำหนดว่า "ที่ดินที่จะออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้

ครอบครองและทำประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามที่
กำหนดไว้ในข้อ 14" และในหมวด 3 ว่าด้วยโฉนดที่ดิน ข้อ 14 กำหนดว่า "ที่ดินที่จะ
ออกโฉนดที่ดินต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้ว
และเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย แต่ห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน
สำหรับที่ดินดังต่อไปนี้(1)....(2)....(3) ที่เกาะ แต่ไม่รวมถึงที่ดินของผู้ซึ่งมีหลักฐาน
แจ้งการครอบครองที่ดิน มีใบจอง ใบเหี้ยบย่ำ หนังสือรับรองการทำประโยชน์
โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า"ได้ทำประโยชน์แล้ว" หรือเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ หรือที่ดินที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้
อนุมัติให้จัดแก่ประชาชน หรือที่ดินซึ่งได้มีการจัดหาประโยชน์ตามมาตรา 10 และ
มาตรา 11 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติ
แล้ว" เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าที่ดินทั้ง 2 แปลง ที่โจทก์ขอให้มีการออกหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์เป็นที่ดินที่ตั้งอยู่บนเกาะ การออกหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ย่อมตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 กล่าวคือ โจทก์
ต้องมีหลักฐานแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) มีใบจอง ใบเหี้ยบย่ำ หนังสือรับรอง
การทำประโยชน์โฉนดตราจองตราจองที่ตราว่า "ได้ทำประโยชน์แล้ว" อย่างใดอย่าง
หนึ่งมาแสดง หรือโจทก์ต้องเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยจัดที่ดินเพื่อการครอบ
ครองชีพ หรือที่ดินที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติให้จัดแก่ประชาชน หรือ
ที่ดินซึ่งได้มีการจัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา 10 และมาตรา 11 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดินโดยคณะกรรมการจัดสรรที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติแล้ว แต่ตามข้อเท็จ
จริงในคดีโจทก์หาได้มีหลักฐานดังกล่าว หรือหาได้เป็นผู้มีสิทธิในที่ดินตามที่
กฎหมายกำหนดไว้ดังกล่าวแต่อย่างใดไม่แม้โจทก์จะได้ครอบครองทำประโยชน์ใน
ที่ดินทั้ง 2 แปลง สืบต่อกันมาตั้งแต่ก่อนพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. 2497 ประกาศใช้จนถึงปัจจุบัน และเป็นกรณีที่มีได้แจ้งการครอบครองที่ดิน

ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 อันอาจทำให้โจทก์มีสิทธิขอให้มีการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินได้เป็นการเฉพาะรายตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 59 ทวิ ก็ตาม แต่การพิจารณาว่าที่ดินประเภทใดจะออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ได้หรือไม่นั้น จะต้องอยู่ในบังคับของกฎกระทรวงฉบับที่ 43(พ.ศ. 2537) ด้วย เมื่อปรากฏว่าที่พิพาททั้ง 2 แปลง เป็นที่เกาะและมีได้เป็นประเภทที่ดินซึ่งสามารถจะขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ได้ตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิขอให้จำเลยออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินทั้ง 2 แปลงของโจทก์

พิพากษายืน

(สุพล พันธุมโน-อุดม มั่งมีดี-ไสว จันทะศรี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ